

2024년 1분기 기강감사 결과 보고

2024. 4.

한국장학재단
감 사 실

목 차

I. 감사실시 개요	1
1. 감사목적	1
2. 감사개요	1
II. 감사결과	2
1. 총 평	2
2. 지적사항 총괄	2
3. 지적사항 요약	3
III. 지적사항에 대한 처분요구	5
IV. 행정사항	6

[붙임] 처분요구서 2부. 끝.

I. 감사실시 개요

1. 감사목적

- ☐ 연초·인사발령·설 명절에 따라 해이해지기 쉬운 근무기강을 확립함으로써 건전한 공직 분위기를 조성하고 공직사회 신뢰 강화에 기여

2. 감사개요

- ☐ 감사종류: 기강감사
- ☐ 감사방법: 일상감사 문서 이행과정 및 출·퇴근 기록 점검 등
- ☐ 감사대상
 - 대구 본사(별관 포함), 서울사무소, 연합생활관 및 권역별 지역 센터 등 재단 임직원
- ☐ 감사기간 및 감사인

감사기간	감 사 인
2024. 2. 21.(수) ~ 2. 22.(목)	●●●(감사반장), ○○○, ◎◎◎

☐ 주요 점검사항

- 공정한 직무수행 등 임직원 행동강령 준수 여부
- 출·퇴근, 유연근무제, 출장, 연수 사용 및 시간 준수 여부
- 무단외출 및 근무시간 중 사적 용무 수행을 위한 이석 여부
- 안전·보안관리계획 이행실태 및 비상 연락체계 수립·관리 여부
- 국민 눈높이에 맞지 않는 공직자 품위 훼손 행위 등

II. 감사결과

1. 총 평

설 명절 전후 분위기에 편승한 업무처리 해태 및 금품 수수 등 공직자 행동강령 위반행위가 우려됨에 따라, 교육부는 각 기관에 관행적 비리 발생 예방 및 공직기강 확립 활동을 추진할 것을 요청하였으며, 직무관련자 등으로부터 금품·향응 수수, 직무해태, 복무위반, 보안관리 실태 등 기강 해이 사례를 중점 점검 사항으로 정한 바 있다.

이에 감사실은 설 명절, 인사 발령 전후 건전한 공직 분위기를 조성하고자 2024년 1분기 기강감사를 실시하였으며, 그 결과 청탁금지법 위반, 정치적 중립의무 위반 등 관련하여서는 임직원의 비위행위 적발 사례는 없었으나, 계약 업무 부당 처리한 직무해태 사례와 빈번하게 지각하는 등의 복무위반 사례를 확인하였다.

직무해태 사례는 일상감사 대상 문서인 ‘●●●●● 행사’의 자료 요청에 대해 미흡한 대응에 따라 기강감사로 착안하여 계약 업무 부당 처리 3건의 지적사항에 대해 징계 2명, 경고 1명, 주의 1명을 처분요구하고, 복무위반 사례로 출근시간 미준수 1건의 지적사항에 대해 시정 8명으로 처분 요구하였다.

앞으로 재단 직무에 있어 관련 지침에 따른 절차를 준수하고, 복무관리를 철저히 하는 등 공직자로서 국민의 눈높이에 맞는 근무 자세를 유지하도록 지속적인 주의가 필요할 것으로 판단된다.

2. 지적사항 총괄

(단위 : 건, 명)

합 계			변상 (금액)	징계 (인원)	경고 (인원)	주의 (인원)	시정 (인원)	통보	현지 주의	현지 시정	통보 (모범)
건수	금액	인원									
4	-	12	-	1 (2)	1 (1)	1 (1)	1 (8)	-	-	-	-

3. 지적사항 요약

(1) 계약 업무 부당 처리: 견책·경고·주의

- 「한국장학재단 임직원 행동강령에 관한 규칙」 제30조 및 제31조에 따르면, 재단 직원은 계약에 있어서 관계 법령에서 정한 절차에 따라 공정하고 투명하게 업무를 수행하도록 하고 있음
- ◇◇◇◇◇부서는 << 행사를 추진하면서 행사 시설 대관은 ‘(주)☆☆☆☆☆☆ <<’ 과 계약하고, 행사 위탁 운영은 ‘○○○○(주)’ 와 각각 수의계약 하면서,
 - 재단은 행사 시설 대관의 계약 당사자 ‘(주)☆☆☆☆☆☆ <<’ 에 견적서 제출을 요청하지 아니하고, 이해관계자 ‘○○○○(주)’ 가 견적서를 대신 받아 제출하도록 하였으며,
 - ‘○○○○(주)’ 가 제출한 ☆☆☆☆☆ 대관 견적을 예비비가 필요하다는 이유로 재단 직원이 직접 견적서를 부풀렸고, 그 과정에서 객실, 연회장 렌탈료 등의 단가도 임의로 수정하여 계약하였음
 - 또한 계약 체결과정에서 견적서를 임의 수정하는 등 계약의 원칙인 당사자와 합의 절차를 부적절하게 수행함에 따라 정산의 적정성 검증도 미흡하였음
 - 한편 행사조건을 만족하는 조건의 업체가 유일하다는 수의계약 사유는 이해관계자 ‘○○○○(주)’ 가 조사한 결과를 별도 검증없이 수용하였고, 실제 << 행사 진행일이 아닌 다른 날을 대상으로 시설을 조사한 것으로 수의계약 사유의 합리적인 근거로 판단하기 어려움
- ☞ 이사장은 계약 절차를 미준수하는 등 계약 질서를 어지럽히고, 부당하게 진행한 업무를 지도·감독하지 않은 △△△, □□□을 「인사규정」 제92조 (징계절차)에 따라 징계(견책) 처분하시기 바람 (견책)
- ☞ 이사장은 계약 절차를 미준수하는 등 계약 질서를 어지럽히고, 부당하게 업무를 진행한 ◇◇◇를 「인사규정」 제100조에 따라 경고 처분하시기 바람 (경고)
- ☞ 또한, 상급자의 견적서 수정 지시를 거절하지 않고 이행하여 제규정을 준수하지 않은 ▼▼▼를 「인사규정」 제102조 규정에 따라 주의 처분하시기 바람 (주의)

(2) 출근시간 미준수: 시정

- 「취업규칙」 제23조에 따르면, 직원의 근무시간은 09:00 ~ 18:00까지 한다고 되어 있으며, 인사부 복무지침 등에 따르면 출·퇴근 등 복무 사실을 재단 출입시스템에 사원증을 태그하여 관리하고 사원증 미지참 시 인사부 담당자에게 소명자료를 제출하여 보완할 수 있도록 하고 있음
 - 한편, 직원이 업무 이외의 용건으로 근무시작 시각 이후에 출근하여 지각하게 될 때에는 사전에 전결권자의 허가를 받아야 하고, 불가피한 사유로 사전에 지각·조퇴 및 외출을 허가받지 못한 경우에는 사후에 지체없이 허가를 받아야 한다고 정하고 있음
 - 또한, 「인사규정」 제46조에 따르면 소속 부서장은 소속 직원의 근태 상황을 점검·확인하도록 규정하고 있음
- 그러나 1분기 기강감사 결과, ●●●●부 ㉠㉠㉠ 등 8명은 근무 시작 시각 이후에 출근하였지만 소속 부서 전결권자의 지각 근태 허가를 득하지 않고 근무한 것으로 확인됨
- ☞ ●●●●부장, ◆◆◆◆부장, ○○○○○○○부장, ★★★★★부장, ○○부장, ☆☆☆☆☆부장, ◇◇◇◇◇부장, 은 부서원이 규정에서 정한 지각 사후 허가를 득하여 근태 관리를 철저히 할 수 있도록 하시기 바람 (시정)

Ⅲ. 지적사항에 대한 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

관련자 소속부서	처리할 부서	건명	처분요구								조치기한
			징계	경고	주의	시정	통보	현지조치		통보 (모범 사례)	
			견책 (인원)	(인원)	(인원)	(인원)		현지 주의	현지 시정		
◆◆◆◆ ◆◆부	○○부	계약 업무 부당 처리	1건 (2명)	-	-	-	-	-	-	-	'24. 5. 10.
◆◆◆◆ ◆◆부	○○부	계약 업무 부당 처리	-	1건 (1명)	-	-	-	-	-	-	'24. 5. 10.
◆◆◆◆ ◆◆부	○○부	계약 업무 부당 처리	-	-	1건 (1명)	-	-	-	-	-	'24. 5. 10.
☆☆ ☆☆부	☆☆ ☆☆부	출근시간 미준수	-	-	-	1건 (1명)	-	-	-	-	'24. 6. 10.
★★★ ★★부	★★★ ★★부	출근시간 미준수	-	-	-	1건 (1명)	-	-	-	-	'24. 6. 10.
●●● ●●부	●●● ●●부	출근시간 미준수	-	-	-	1건 (1명)	-	-	-	-	'24. 6. 10.
○○부	○○부	출근시간 미준수	-	-	-	1건 (2명)	-	-	-	-	'24. 6. 10.
○○○○ ○○부	○○○○ ○○부	출근시간 미준수	-	-	-	1건 (1명)	-	-	-	-	'24. 6. 10.
◇◇◇◇ ◇◇부	◇◇◇◇ ◇◇부	출근시간 미준수	-	-	-	1건 (1명)	-	-	-	-	'24. 6. 10.
◆◆◆ ◆◆부	◆◆◆ ◆◆부	출근시간 미준수	-	-	-	1건 (1명)	-	-	-	-	'24. 6. 10.

2. 조치인원 명세

건명	처분내역			
	처분내용	소속부서	직위/직급	성명
계약 업무 부당 처리	징계	◆◆◆◆◆부		△△△
	징계	◆◆◆◆◆부		□□□
	경고	◆◆◆◆◆부		◇◇◇
	주의	◆◆◆◆◆부		▼▼▼
출근시간 미준수	시정	●●●●부		目目目
	시정	◆◆◆◆부		冊冊冊
	시정	○○○○○○○○부		◆◆◆
	시정	★★★★★부		●●●
	시정	○○부		◎◎◎
	시정	○○부		◎◎◎
	시정	☆☆☆☆부		♠♠♠
	시정	◇◇◇◇◇부		▣▣▣

IV. 행정사항

1. 지적사항

- ☐ 관련부서에 지적사항에 대한 처분요구 통보

2. 감사결과

- ☐ 공공감사정보시스템 등록, 경영공시 등

붙임 처분요구서 2부. 끝.

붙임

처분요구서

일련번호	01	감사자 (감사실)	3급 ●●●, 4급 ○○○, 5급 ◎◎◎		공 개() 비공개(○)
징계(견책)	1건(2명)	경고	1건(1명)	주의	1건(1명)
조치부서	○○부	처분요구일자	2024. 4. 16.	회신기일 (징계·경고·주의)	2024. 5. 10.

감사결과 처분요구서

징 계(견책) · 경 고 · 주 의

제 목 계약 업무 부당 처리

관 계 부 서 ◆◆◆◆◆부

조 치 부 서 ○○부

내 용

1. 업무 개요

◆◆◆◆◆부는 연수비 @원, 위탁사업비 @원 총 @원을 교육부의 승인을 받아 사고이월 하였다. 이 예산으로 @부터 1박 2일 동안 ◁◁에 위치한 ☆☆☆ ☆☆ ☆☆☆에서 ▼▼▼ ▼▼▼▼ ▼▼▼▼ 담당자, ◇◇ ◇◇◇◇ 담당자와 전문가로 구성된 @명 이내의 참석자가 ■■ ■■ ■■■ 방안을 논의하고 파트너십을

강화할 목적으로 ●●●●● 행사(이하 ‘◁▷ 행사’라 한다.)를 추진하면서, 행사 시설 대관(연회장 식사, 다과, 숙박)은 ‘(주)☆☆☆☆☆☆ ◁▷’, 행사 프로그램 위탁 운영은 ‘○○○○○(주)’와 각각 계약할 것을 보고하고 같은 해 숙박비용 등의 정산을 포함하여 ▷▷ 행사 결과를 보고하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「계약사무규칙」 제3조에 따라 계약은 서로 대등한 입장에서 당사자의 합의에 따라 체결되어야 하며 당사자는 계약의 내용을 신의성실의 원칙에 따라 이행해야 하고, 같은 규칙 제40조 및 제 44조에 따르면, 특정인의 기술이 필요하거나 해당 물품 생산자가 1명뿐인 경우 등 경쟁이 성립될 수 없는 경우에 1명으로부터 견적서를 받아 수의계약을 체결할 수 있다.

또한, 「취업규칙」 제3조 및 제12조에 따르면, 직원은 재단 운영의 기본이 되는 법령, 정관 및 그 밖의 제규정을 준수하고 창의와 성실로써 직무를 수행하고 맡은 바 책임을 완수하도록 하고 있으며, 「한국장학재단 임직원 행동강령에 관한 규칙」 제6조에서는 임직원은 항상 친절하고 성실한 근무 자세를 견지하여야 하며, 같은 규칙 제30조 및 제31조에 따르면, 임직원은 재단에서 시행하는 입찰, 계약 및 계약 이행 등에 있어서 관계 법령에서 정한 절차에 따라 공정하고 투명하게 업무를 수행해야 하고, 임직원은 모든 정보를 정당한 방법으로 입수하여 정확하게 기록·보고하여야 하며 특정 개인이나 단체의 이익을 위하여 정보를 조작하거나 멸실하여서는 아니 된다고 규정하고 있다.

따라서 위 같은 규칙 등 성실하고 공정한 계약 업무수행을 위한 각종 조치에 비추어볼 때, 계약 담당은 계약 당사자 간 합의하여 정당한 방법으로 견적서 등을 입수하여야 하며, 특정인과 수의계약을 체결하기 위해서 경쟁이 성립될 수 없는

사유에 대한 검토를 통해 근거자료를 마련하고 계획 등에 포함하여 정확하게 기록·보고하여야 하며, 계약이행 및 정산 등 단계별로 절차가 관련 법령 및 제규정을 준수하여 공정하게 진행하고 있는지 검토하고 전결권자가 이를 확인할 수 있도록 하여야 한다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

그러나 사고이월한 예산으로 추진한 양일간의 ◁◁ 행사의 장소로 선정한 ‘(주)☆☆☆☆☆☆☆☆ ◁◁’ 과의 계약에서 ① 계약 당사자가 아닌 제3자에게 계약 전반을 맡기는 것으로 계약의 원칙을 위반하고, ② 견적서를 재단 자체적으로 수정하고, ③ 수의계약 근거를 마련하지 않아 부적정하게 수의계약을 체결했으며, ④ 정산서의 적정성을 부실하게 검토하고 대금을 지급하여 청렴한 계약의 체결 및 이행을 하지 않는 등 계약 질서를 어지럽히는 행위를 확인하였다.

이는 당시 행사 담당자 3인이 업무를 부당하게 처리한 점에 그 원인이 있는 것으로 나타났으며 구체적 내용은 다음과 같다.

가. ◇◇◇의 경우

◇◇◇는 ◁◁ 행사 추진 실무자로 ◁◁ 행사의 프로그램 위탁 운영에 대해 ‘○○○○(주)’ 와 계약을 체결할 것으로 확정하고, 계약 체결 전 ‘○○○○(주)’ 에게 ◁◁ 행사가 가능한 장소 조사를 지시하였다. 그리고 ‘○○○○(주)’ 는 ◁◁의 ☆☆☆☆☆☆☆을 포함한 5개의 ☆☆ 중 재단의 조건을 만족하는 곳은 ☆☆☆☆☆☆☆이 유일함을 재단에 전달하였고, ◁◁에 위치한 ☆☆☆☆☆☆☆을 ◁◁ 행사 장소로 결정하였다.

① 계약의 원칙 위반

◁◁ 행사 운영 사업의 계약당사자는 ‘○○○○(주)’ 이고 시설대관의 계약 당사자는 ‘(주)☆☆☆☆☆☆☆☆ ◁◁’ 이기 때문에 재단 계약 담당자는 각각의 계약 당사자와 합의하여 정당한 방법으로 견적서 등을 입수하여야 함에도, 시설 대관 (연회장 식사, 다과, 숙박)을 위해 ‘(주)☆☆☆☆☆☆☆☆ ◁◁’ 과 견적에 의한 가격결정하는 과정에서 재단 내부 시스템(EIP)을 활용하여 ‘☆☆ 이용 관련 예약 신청의 건’ 문서를 ‘(주)☆☆☆☆☆☆☆☆ ◁◁ 대표’ 를 수신자로 설정하여 생성 하였음에도 해당 문서를 ‘○○○○(주)’ 에 전자우편으로도 발송하여, ◁◁ 행사 장소 선정에 이해관계가 있을 수 있는 ‘○○○○(주)’ 에 ‘(주)☆☆☆☆☆☆☆☆ ◁◁’ 의 견적을 제출하도록 요청하여 ▼▼▼의 전자우편을 통하여 ‘○○○○(주)’ 로부터 ‘(주)☆☆☆☆☆☆☆☆ ◁◁’ 견적서를 엑셀파일로 받은 것을 확인 하였다.

② 견적서 자체 수정

이처럼 견적에 의한 가격결정에서 관계 법령에서 정한 절차에 따라 공정하고 투명하게 업무를 수행해야 하고, 임직원은 모든 정보를 정당한 방법으로 입수하여 정확하게 기록·보고하여야 하며 특정 개인이나 단체의 이익을 위하여 정보를 조작하거나 멸실하여서는 아니 된다고 되어있지만, ◁◁ ☆☆☆☆☆☆☆의 시설 대관에 대한 견적을 ‘○○○○(주)’ 로부터 수령하여 □□□, △△△과 검토하는 과정에서 견적서의 1인당 식비가 재단의 「예산집행 관리지침」에서 통상적으로 정하고 있는 식비 기준 보다 높게 책정한 것을 확인하고, 만찬과 오찬의 단가를 일괄 조정하도록 결정하였고, 단가 조정에 따른 차액을 보완하기 위해 기존 무상으로 제안한 연회장 렌탈료도 임의 수정하도록 □□□, △△△과 함께 ▼▼▼에게 지 시하였다.

견적서를 수정하도록 지시하는 과정에서 예상인원(@명) 보다 많은 참석자가 발생하는 돌발상황을 대비하는 명목(이하 ‘예비비’라 한다.)으로 @원을 부풀리도록 □□□, △△△과 함께 ▼▼▼에게 지시하였고, 지시받은 ▼▼▼는 해당 금액을 견적서 상 객실, 연회장 렌탈료 및 식음료 비용 단가에 임의 배분하였다. 이처럼 엑셀 파일로 받은 견적서의 세부내역과 전체 금액을 아래 [표 1]의 수정 후와 같이 자체적으로 수정하고 PDF 파일로 변경하여 ‘(주)☆☆☆☆☆☆ <<’ 과 ‘○○○○(주)’ 모두 각각 수의계약을 체결할 것으로 << 행사 추진 계획을 기안하였다.

[표 1] << 행사 수정 전/후 ‘(주)☆☆☆☆☆☆ <<’ 견적서

(단위: 원)

구분		수량	수정 전	수정 후
객실	객실 비용			
	소계			
연회장 렌탈료	강의실			
	대기실 등			
	소계			
연회장 식음료	오후 (커피, 차, 생수)			
	만찬			
	오전 (커피, 차, 생수)			
	오찬			
	소계			
합계				

③ 부적정한 수의계약 체결

특히 ‘(주)☆☆☆☆☆☆ <<’ 과 시설대관에 대한 수의계약을 추진하면서 @명의 숙박이 가능하고, 해당 규모 인원이 수용 가능한 행사장을 보유한 ☆☆은 <<의 ☆☆☆☆☆☆☆이 유일하여 1인으로부터 받은 견적에 의한 가격결정으로 계약을 추진하였다고 수의계약 근거 규정을 작성하였다.

한편 수의계약은 일반적인 경쟁입찰 과정을 생략하고 특정 업체와 직접 계약을 체결하는 방식으로 수의계약을 체결하기 위한 명확한 사유를 명시하여 계약의 공정성과 투명성을 확보하여야 한다.

그러나 << 행사 조건을 만족하는 시설 유무에 대한 조사는 ☆☆☆☆☆☆☆☆과 이해관계가 있을 수 있는 ‘○○○○(주)’가 조사한 결과를 재단 직원이 별도로 검증하지 아니하고 ‘(주)☆☆☆☆☆☆☆☆ <<’이 유일한 장소라 단정 지었으며, ‘○○○○(주)’의 << 행사 장소 조사는 실제 << 행사 진행일 보다 하루 후 << 행사가 가능한 시설을 조사한 것으로 수의계약 사유의 합리적인 근거로 판단하기 어렵다.

④ 정산의 적정성 검증 미흡

게다가 << 행사 종료 후 ‘(주)☆☆☆☆☆☆☆☆ <<’에서 아래 [표 2]의 정산서 1과 같이 제시한 금액을 << 행사 결과 보고 후 대금을 지급하였고, 사후공람 대상 문서인 << 행사 결과 보고를 검토하기 위해 감사실에서 ‘(주)☆☆☆☆☆☆☆☆ <<’ 정산서 세부내역에 대한 요청에 ◇◇◇◇◇부는 아래 [표 2]의 정산서 2와 같이 제출하였다.

그러나 정산서 2의 숙박 단가로 명시한 금액은 계약 당시 ‘(주)☆☆☆☆☆☆☆☆ <<’에서 제시한 객실비용의 단가에 해당하지 않는 등 정산의 적정성도 보증할 수 없는 실정이다.

이 같은 정산은 계약 체결과정에서 견적서 수정과 실인원에 대한 정산 등 계약 당사자와의 합의 절차를 부적절하게 수행함에 원인이 있는 것으로 판단된다.

[표 2] ◁◁ 행사 ‘◁◁ ☆☆☆☆☆☆☆’ 정산서

(단위: 원)

정산서1 (◆◆◆◆◆부-@)	정산서2 (별도 제출)

그 결과, 재단은 입찰, 계약 및 계약이행 등에 있어서 관계 법령에서 정한 절차에 따라 공정하고 투명하게 업무를 수행해야 함에도 계약 당사자가 아닌 이해관계가 있을 수 있는 제3자를 통한 계약 전반의 추진, 견적서 자체 수정, 부적정한 수의계약 체결 및 정산의 적정성 검증 미흡과 같은 비위 행위로부터 재단 계약 업무의 공정성과 투명성을 확보하지 못하는 결과를 초래하였다.

나. □□□, △△△의 경우

□□□과 △△△은 ◁◁ 행사 추진 ►►과 ►►으로 ‘(주)☆☆☆☆☆☆☆☆ ◁◁’ 이 제안한 1인당 식비를 임의 변경하고, @원의 예비비를 견적서의 객실 비용, 연회장 렌탈료, 식음료 비용으로 임의 배분하는 것을 지시·승인하였고 부적절한 수의계약 체결 및 ◁◁ 행사가 끝난 후 정산의 적정성 검증 미흡 등 ◁◁ 행사 업무 전반에 대한 지도·감독을 소홀히 하였다.

그 결과 “3항 가”와 같은 결과를 가져왔다.

관련자 의견 및 검토결과

이번 업무에 행정적으로 미숙한 부분이 있어 아쉬움이 있고, 전화위복으로 삼아 업무를 더 철저히 수행하겠다는 의견을 제시하였다.

징계요구 양정

부당하게 처리한 << 행사 계약 업무를 소홀히 지도·감독한 □□□, △△△의 행위는 「취업규칙」 제3조(법규준수의 의무), 제12조(책임완수의 의무), 「한국장학재단 임직원 행동강령에 관한 규칙」 제6조(성실의무), 제17조(부하직원 지도·단속·육성의무), 제30조(청렴한 계약의 체결 및 이행), 제31조(정당하고 투명한 정보의 획득 및 관리)에 위배된 것으로 「인사규정」 제89조(징계사유) 제1호, 제2호, 제4호 및 제5호에 해당한다.

조치할 사항

가. 이사장은

① 사고이월한 예산으로 진행하는 계약임에도 제3자를 통한 계약 전반의 추진, 견적서 자체 수정, 부적정한 수의계약 체결 및 정산의 적정성 검증 미흡과 같이 계약 절차를 미준수하는 등 부당하게 진행한 업무를 지도·감독하지 않은 관련자를 「인사규정」 제92조(징계절차)에 따라 징계(견책) 처분하시기 바랍니다.

[관련자] 징계(견책)

◆◆◆◆◆부

□ □ □

◆◆◆◆◆부

△ △ △

② 사고이월한 예산으로 진행하는 계약임에도 제3자를 통한 계약 전반의 추진, 견적서 자체 수정, 부적정한 수의계약 체결 및 정산의 적정성 검증 미흡과 같이 계약 절차를 미준수하는 등 부당하게 업무 진행한 관련자를 「인사규정」 제100조에 따라 경고 처분하시기 바랍니다.

[관련자] 경고

◆◆◆◆◆◆부

◇ ◇ ◇

③ ◁◁ 행사 지원 업무 담당으로 상급자의 견적서 수정 지시를 거절하지 않고 이행하여 제규정을 준수하지 않은 관련자를 「인사규정」 제102조 규정에 따라 주의 처분하시기 바랍니다.

[관련자] 주의

◆◆◆◆◆◆부

▼ ▼ ▼

[별지]

관계 법령 및 내규

□ 「계약사무규칙」

- 제3조(계약의 원칙) ① 계약은 서로 대등한 입장에서 당사자의 합의에 따라 체결되어야 하며, 당사자는 계약의 내용을 신의성실의 원칙에 따라 이행하여야 한다.
- ② ~ ③ (생략)
- 제40조(수익계약으로 할 수 있는 경우) ① 계약담당은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 수익계약으로 할 수 있다.
 - 1. (생략)
 - 2. 특정인의 기술이 필요하거나 해당 물품의 생산자가 1명뿐인 경우 등 경쟁이 성립될 수 없는 경우로서 다음 각 목의 경우
 - 가. ~ 차. (생략)
 - 카. 특정인의 토지·건물 등 부동산을 매입하거나 재산을 임차 또는 특정인에게 임대하는 경우
 - 3. ~ 6. (생략)
- ② ~ ⑧ (생략)
- 제44조(견적에 의한 가격결정 등) ① 계약담당은 수익계약을 체결하고자 할 때에는 2명 이상으로부터 견적서를 받아야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 1명으로부터 받은 견적서에 의할 수 있다.
 - 1. 제40조제1항제1호가목·나목, 같은 항 제2호, 같은 항 제5호마목·사목·아목, 제41조 및 제42조에 따른 계약의 경우
 - 2. ~ 3. (생략)
- ② ~ ⑥ (생략)

□ 「취업규칙」

- 제3조(법규준수의 의무) 직원은 재단 운영의 기본이 되는 법령, 정관 및 그 밖의 제 규정을 준수하여야 한다.
- 제12조(책임완수의 의무) 직원은 창의와 성실로써 직무를 수행하고 맡은 바 책임을 완수하여야 한다.

□ 「한국장학재단 임직원 행동강령에 관한 규칙」

- 제6조(성실의무) 임직원은 재단인으로서 긍지와 자부심을 가지고 항상 친절하고 성실한 근무 자세를 견지하여야 한다.
- 제30조(청렴한 계약의 체결 및 이행) ① 임직원은 재단에서 시행하는 입찰, 계약 및 계약이행 등에 있어서 관계 법령에서 정한 절차에 따라 공정하고 투명하게 업무를 수행해야 한다.
② 임직원은 제1항의 입찰, 계약 및 계약이행 과정에서 거래상의 우월적인 지위를 이용하여 금지된 금품등을 요구하거나 불공정한 거래 조건의 강요, 경영간섭 등 부당한 요구를 해서는 아니 된다.
- 제31조(정당하고 투명한 정보의 획득 및 관리) 임직원은 모든 정보를 정당한 방법으로 입수하여 정확하게 기록·보고하여야 하며 특정개인이나 단체의 이익을 위하여 정보를 조작하거나 멸실하여서는 아니 된다.

□ 「인사규정」

- 제89조(징계사유) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 직원은 징계 대상이 된다.
 1. 재단과 관련된 관계 법령 및 감독기관의 규정·명령 또는 지시 등을 위반하거나 그 이행을 태만히 한 직원
 2. 정관, 취업규칙 등 재단 내규, 서약사항 및 지시명령을 위반하여 재단내의 질서를 문란케 한 직원
 3. 재단의 명예를 훼손하거나 또는 사회적 물의를 일으킨 직원

4. 감독자로서 감독을 충분히 하지 못한 직원
 5. 고의나 과실로 업무상 장애 또는 분쟁을 야기하거나 재단에 손실을 초래한 직원
 6. 고의 또는 과실에 의한 부당한 대출 등으로 부실채권을 발생케함으로써 재단에 손실을 발생시키거나 발생시킬 우려가 있는 직원
 7. 업무와 관련하여 고의나 과실에 의하여 위법·부당한 행위를 하거나 타인으로 부터 권유, 청탁 등을 받아 위법·부당한 행위에 관여하여 재단에 손실을 발생 시키거나 금융질서를 문란케 한 직원
 8. 성범죄(성폭력, 성매매 등) 또는 성희롱을 한 직원
 9. 공금의 횡령·유용, 배임, 절도, 업무와 관련한 금품·향응 수수 등 범죄행위를 한 직원
 10. 재단의 건전한 경영 또는 영업을 저해하는 행위를 함으로써 경영악화를 초래 하거나 재단 또는 고객의 이익을 해한 직원
 11. 무단결근을 한 직원
 12. 직장 내 괴롭힘 행위를 한 직원 또는 이에 준하는 행위로 직장질서를 문란하게 한 직원
 13. 음주운전 또는 무면허운전을 한 직원
 14. 법령이나 정관·내규 등을 위반하여 채용·승진 등 인사에 개입하거나 영향을 주는 행위(채용비위 등)로서 인사의 공정성을 현저하게 해치는 행위를 한 직원
- 제92조(징계절차) ① 해당 부서장은 소속 직원이 제89조 각 호의 징계 사유 중 어느 하나에 해당하는 사실이 있다고 인정한 경우에는 즉시 인사담당 부서장에게 통지하여야 하며, 인사담당 부서장은 그 경위를 조사한 후 이사장에게 보고하고 필요한 조치를 취할 수 있다.
- ② 감사는 정기감사 또는 특별감사 등을 통하여 징계사유에 해당하는 직원을 인지하였을 경우에는 징계조서 및 의견서를 작성하여 이사장에게 필요한 조치를 요구할 수 있다.
- ③ 삭제
- ④ 제1항 또는 제2항에 따라 징계 심의가 필요한 사안으로 판단되는 경우 이사장은 이를 인사위원회에 부의하여야 한다.

일련번호	02	감사자 (감사실)	3급 ●●●, 4급 ○○○, 5급 ◎◎◎		공 개 () 비공개(○)
시정	1건(8명)	-	-	-	-
조치부서	☆☆☆☆부, ★★★★★부, ●●●●부, ○○부, ◎◎◎◎◎부, ◇◇◇◇◇부, ◆◆◆◆◆부	처분요구일자	2024. 4. 15.	회신기일(시정)	2024. 6. 10.

감사결과 처분요구서

시 정

제 목	출근시간 미준수
관 계 부 서	☆☆☆☆부, ★★★★★부, ●●●●부, ○○부, ◎◎◎◎◎부, ◇◇◇◇◇부, ◆◆◆◆◆부
조 치 부 서	☆☆☆☆부, ★★★★★부, ●●●●부, ○○부, ◎◎◎◎◎부, ◇◇◇◇◇부, ◆◆◆◆◆부
내 용	출근시간 미준수에 관한 사항

1. 개요

재단 직원은 오전 9시까지 부여받은 업무를 수행할 근무지로 출근하여 담당 사무를 수행하고 있으며, 일부 직원은 일·가정 양립을 제고하고 업무 생산성 향상을 목적으로 근로기준법이 정하는 범위 내에서 근무시간을 조정하는 유연근무 제도를 활용함에 따라 개인이 선택한 시간에 근무지로 출근하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「취업규칙」 제23조에 따르면, 직원의 근무시간은 09:00 ~ 18:00까지 한다고 되어 있으며 「인사규정」 제44조, 제45조에 따르면, 직원은 근무시작 시각 전에 출근하여야 하며, 직원이 업무 이외의 용건으로 근무시작 시각 이후에 출근하여 지각하게 될 때에는 사전에 전결권자의 허가를 받아야 하고, 불가피한 사유로 사전에 지각·조퇴 및 외출을 허가받지 못한 경우에는 사후에 지체없이 허가를 받아야 한다고 정하고 있으며, 「인사규정」 제46조에 따르면 소속 부서장은 소속 직원의 근태상황을 점검·확인하도록 규정하고 있다.

이와 관련, 인사부는 임직원들이 지각·외출·조퇴 및 휴가제도의 개선에 따른 복무관리 기준과 원칙을 숙지하고 준수할 수 있도록 「지각·외출·조퇴 및 휴가 제도 개선 안내(인사부-1322, 2023.03.30.)」 공문을 통해 복무지침을 안내하여, 출·퇴근 등 복무 사실을 재단 출입시스템에 사원증을 태그하여 관리하고 사원증 미지참 시 인사부 담당자에게 소명자료를 제출하여 보완할 수 있도록 하고 있다.

[참고 1] 인사부 복무지침 안내

[illegible]

한편 지각 제도를 사용하는 직원의 실태를 조사한 결과, 전결권자의 지각 근태 허가를 받은 직원의 약 30%가 5분 이내의 지각을 사유로 지각 제도를 사용한 것으로 확인되는 등 일반적인 재단 직원은 인사부 복무지침 준수를 위해 지각 제도를 사용하여 본인의 근태를 철저히 관리한 것으로 판단된다.

[참고 2] 지각(30분) 근태 상신자 출근 현황

구분	출근 시간	인원(명)	비율(%)	비고
1	0분~5분 이내 지각	26	29.9%	-
2	5분~10분 이내 지각	4	4.6%	-
3	10분 이상	57	65.5%	-
합 계		87	100.0%	-

따라서 재단 직원은 인사규정 등에 따라 근무시작 시각 전에 출근을 하여 근무시간을 준수하여야 하고, 출입시스템에 사원증을 태그하여 복무사실을 철저히 기록하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 2024년 1분기 기강감사 결과, ☆☆☆☆부 ♀♀♀ 등 8명은 아래 [표]와 같이 근무 시작시각 이후에 출근하여 「한국장학재단 임직원 행동강령에 관한 규칙」 제6조(성실의무)에 따른 공직자로서의 성실한 근무 자세를 견지하지 않은 사실이 있다.

[표] 출근시간 미준수 현황

부 서	직위/직급	성 명	사 번	날 짜	출근시간	비 고

부 서	직위/직급	성 명	사 번	날 짜	출근시간	비 고

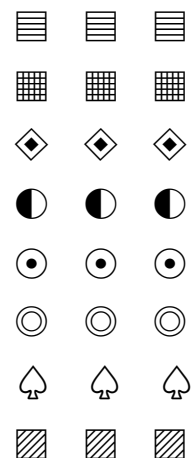
관계부서 및 관련자 의견(및 검토결과) 의견 없음

조치할 사항

●●●●부장, ◆◆◆◆부장, ○○○○○○부장, ★★★★★★부장, ○○부장,
☆☆☆☆부장, ◇◇◇◇◇◇부장은 부서원이 재단 「인사규정」 제44조, 제45조
및 「취업규칙」 제23조를 위반한 관련자를 규정에서 정한 지각 사후 허가를
통해 조치하여 근태 관리를 철저히 하시기 바랍니다. (시정)

[관련자] 시정

●●●●부
◆◆◆◆부
○○○○○○부
★★★★부
○○부
○○부
☆☆☆☆부
◇◇◇◇◇부



[별지]

관계 법령 및 내규

□ 「취업규칙」

- 제23조(근무시간) 직원의 근무시간은 09:00 ~ 18:00까지 한다. 다만, 재단은 필요할 경우 「근로기준법」이 정하는 범위에서 직원의 근무시간을 조정할 수 있다.

□ 「인사규정」

- 제44조(출근·결근) ① 직원은 「취업규칙」 제23조의 근무시작 시각 전에 출근하여야 한다.
 - ② 신병 또는 그 밖의 사유로 출근하지 못할 경우에는 그 사유를 사전에 소속부서 장에게 알리고 허가를 득하여야 한다. 다만, 부득이한 경우에는 사후에 신고할 수 있다.
 - ③ 제2항의 허가 또는 사후신고 없이 출근하지 않는 경우에는 무단결근으로 본다.
- 제45조(지각·조퇴·외출) ① 직원이 업무 이외의 용건으로 근무시작 시각 이후에 출근하여 지각하게 될 때에는 사전에 「위임전결규칙」에서 정한 전결권자의 허가를 받아야 한다.
 - ② 근무시간 중 업무이외의 용건으로 조퇴·외출하고자 할 경우에는 사전에 「위임전결규칙」에서 정한 전결권자의 허가를 받아야 한다.
 - ③ 불가피한 사유로 사전에 지각·조퇴 및 외출을 허가받지 못한 경우에는 사후에 지체없이 허가를 받아야 한다.
 - ④ 지각·조퇴 및 외출은 연누계 8시간을 연차휴가 또는 명령휴가 1일로 계산한다.
- 제46조(근태상황 관리) ① 소속 부서장은 소속 직원의 근태상황을 점검·확인하여야 한다.
 - ② 인사담당 부서장은 전체 직원의 근태상황을 종합 관리하여야 한다.
 - ③ 파견직원의 근무상황은 매월 말 파견근무 기관으로부터 근태상황을 통보받아 소속 부서장이 관리한다.